

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế phiên đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 1 phút;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều Điều 41 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

d) Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

e) Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất, hợp lệ được Đấu giá viên công bố công khai tại buổi công bố giá. Giá trả hợp lệ là giá trả ít nhất từ giá khởi điểm trở lên.

f) Trường hợp khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua thì phiên đấu giá không thành.

g) Diễn biến phiên đấu giá phải được ghi vào Biên bản theo đúng quy định của Luật dân sự; Luật đấu giá tài sản năm 2016. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá. Chỉ người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá là Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy mới được cung cấp Biên bản đấu giá.

Điều 12. Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án

Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Trường hợp người phải thi hành án đã nhận lại tài sản thì dừng phiên đấu giá, Người tham gia đấu giá phải chấp thuận cho người phải thi hành án nhận lại tài sản và không có

thắc mắc khiếu nại gì về việc dừng đấu giá. Người tham gia đấu giá được nhận lại phí hồ sơ, tiền đặt trước, phí tổn thực tế (nếu có). Trường hợp không đồng ý thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Điều 13. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền đấu giá tài sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền cho Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy (Căn cứ vào Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định đấu giá và xử lý kết quả đấu giá tài sản thi hành án) theo Thông báo của đơn vị đấu giá. Nếu quá thời hạn trên người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và người trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước

Phương thức thanh toán tiền: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho bên A trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 14. Ký hợp đồng và bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá.

1. Thời hạn ký Hợp đồng mua bán: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phiên đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì bên A và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, bên A phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Tài sản bàn giao cho người trúng đấu giá là quyền sử dụng đất theo Thông báo đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá đồng ý nhận tài sản theo hiện trạng thực tế và không yêu cầu thay đổi giá trúng đấu giá.

Điều 15. Trách nhiệm về tài sản đấu giá.

- Tài sản đấu giá là tài sản trên thực tế mà người tham gia đấu giá đã được xem kỹ hiện trạng, tính chất pháp lý của tài sản. Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh không chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý, chất lượng, giá trị sử dụng và đặc điểm khác của tài sản.

- Kể từ ngày lập Biên bản giao nhận tài sản, người mua được tài sản tự chịu trách nhiệm về tài sản trúng đấu giá của mình.

Điều 16. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

+ Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền tham gia đấu giá, xem tài sản, giấy tờ tài sản đấu giá khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục nộp hồ sơ, tiền đặt trước và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại quy chế đấu giá này và theo quy định của pháp luật.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Quy chế đấu giá này, Thông báo bán đấu giá tài sản... Tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tài sản bán đấu giá.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải chấp nhận việc dừng bán đấu giá theo yêu cầu của Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy hoặc Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh và không được khiếu nại, khiếu kiện trong các trường hợp theo quy định tại quy chế đấu giá này và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Những trường hợp không quy định tại Quy chế này sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về thi hành án dân sự. Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh sẽ phối hợp với Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy để giải quyết.

Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này./.